MÓDULO 3 · A GRANDE VIRADA — AULA 3.12 · AULA-PIVÔ

E se ninguém tivesse o direito de mandar em mim?

> *Durante mil anos, a pergunta política era "quem **Deus** escolheu para governar?". No século XVIII, um grupo de escritores trocou a pergunta por outra: "sob quais **condições** eu aceitaria ser governado?". Trocar a pergunta foi mais devastador que qualquer exército.*

A ÂNCORA

Leia estas quatro frases e responda, com honestidade, se alguma delas te parece **estranha**:

TESTE DE ESTRANHAMENTO

1. "Todo mundo nasce com os mesmos direitos."
2. "Ninguém pode ser preso sem julgamento."
3. "O governo existe para servir o povo — se ele falhar, deve ser trocado."
4. "O poder tem que ser dividido, senão vira abuso."

Nenhuma parece estranha. Elas parecem **óbvias**. Parecem quase física: como dizer que a água molha.

Agora o dado forense. Se você dissesse a frase 3 em voz alta, num mercado de Paris, em 1730, você poderia ser preso por uma **lettre de cachet** — uma ordem de prisão assinada pelo rei, sem acusação, sem julgamento, sem prazo. Nenhum juiz revisava. Ninguém precisava justificar.

Ou seja: essas quatro frases não são obviedades. São **invenções** — datadas, assinadas, escritas por gente específica, com endereço e inimigos. E, o mais importante: elas foram inventadas **contra** o mundo que você viu na aula anterior.

Você não "sente naturalmente" que tem direitos. Você foi ensinado a sentir isso, por um argumento construído no século XVIII. Esta aula é a autópsia desse argumento — e é a aula-pivô do curso, porque sem ela a Revolução Francesa é só uma multidão furiosa.

A DESCONSTRUÇÃO

“O Iluminismo foi quando as pessoas ficaram mais inteligentes e pararam de acreditar em bobagem”

Essa versão é confortável, lisonjeira e errada em três níveis.

Erro 1 — Iluminismo não é ateísmo. A maioria dos iluministas era **deísta**: acreditava num Deus criador que estabeleceu leis racionais no universo e depois não interfere mais. O que eles atacam não é Deus — é a **Igreja como autoridade política** e a superstição como fundamento de lei. Voltaire escreve “Écrasez l’infâme” contra o fanatismo institucional, não contra a fé. Confundir isso derruba a sua resposta.

Erro 2 — não foi progresso espontâneo da inteligência humana. Foi produto de condições materiais bem concretas: a burguesia enriquecida pelo comércio colonial (3.3) tinha **dinheiro e nenhum poder político**, e pagava imposto enquanto nobreza e clero eram isentos. Ideia sem interesse social por trás não circula. O Iluminismo circulou porque **alguém tinha lucro em circular**.

Erro 3 — o mais grave: os iluministas não eram democratas radicais, e o universalismo deles tinha porta com fechadura. Locke defende propriedade — e era acionista da Royal African Company, empresa de tráfico de escravizados. Voltaire desprezava “a canalha”. A maioria defendia sufrágio restrito a proprietários homens. Mulheres, escravizados e pobres ficaram fora do “todos os homens”.

Guarde isto, porque vale muito ponto: o Iluminismo é universalista na linguagem e restritivo na prática. Essa contradição não é detalhe — é o motor do que vem depois. Ela explode em 4.5 (França), e é levada ao limite lógico em 4.7 (Haiti), quando pessoas escravizadas leem a Declaração e perguntam: “todos os homens, é?”

A engenharia do conceito

1. A operação básica: trocar a fonte da legitimidade

Em 3.10, você viu que o poder do rei se justificava por Deus (Bossuet), por medo racional (Hobbes) ou por eficácia (Maquiavel). O Iluminismo faz uma jogada cirúrgica: mantém o método de Hobbes — **contrato** — e inverte a conclusão.

Se o poder nasce de um acordo entre pessoas, então:

1. o poder é **instrumento**, não propriedade;
2. existe uma **finalidade** que ele deve cumprir;
3. se ele não cumpre a finalidade, o acordo pode ser **revisto**.

Note o que aconteceu com a palavra “obediência”. Antes ela era **dever incondicional**. Agora é **condicional**. Toda política moderna cabe nessa mudança de uma palavra.

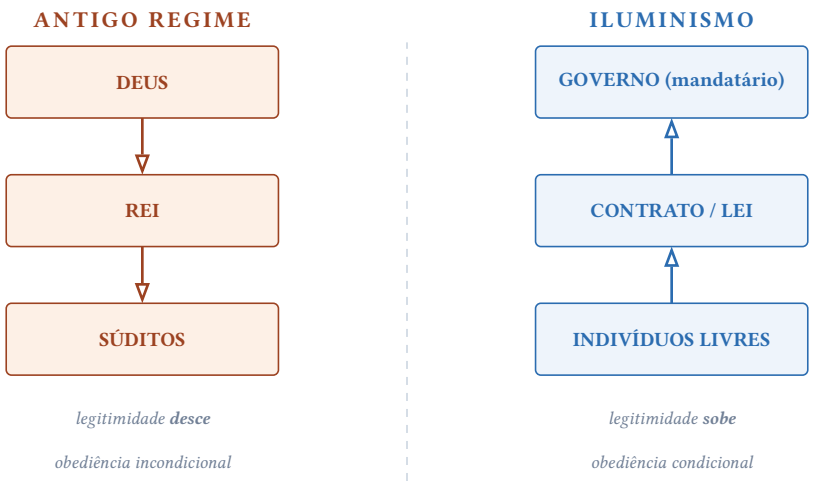


Fig. 1 — O que muda não é a existência do poder — é o **sentido da flecha**. Quando a legitimidade sobe de baixo para cima, aparece uma categoria política inédita: o **direito de resistência**. Um súdito desobediente é criminoso; um cidadão desobediente pode estar **exercendo um direito**.

2. Os três contratualistas: mesma pergunta, três respostas incompatíveis

Não decore autor por frase de efeito. Decore por **três perguntas**: como é o estado de natureza? o que se transfere no pacto? o poder pode ser resistido?

JOHN LOCKE (1632–1704) — o pai do liberalismo. No estado de natureza os homens já têm **direitos naturais**: vida, liberdade e **propriedade**. O problema não é a guerra de todos (Hobbes), é a **falta de um juiz imparcial**. Então o pacto transfere apenas o poder de julgar e punir — e nada mais. O governo é um **mandatário**, um funcionário contratado com poderes limitados. Se ele viola os direitos que devia proteger, rompe o contrato: nasce o **direito de resistência** e de deposição. Locke é o teórico da Revolução Gloriosa de 1688 (3.11) e a matriz direta da Independência dos EUA (4.8).

Antídoto contra o erro clássico: Locke defende governo **limitado**, não democracia. O sufrágio é de proprietários. Liberalismo ≠ democracia — isso é 4.6 inteiro.

MONTESQUIEU (1689–1755) — o engenheiro. Ele não pergunta de onde vem o poder; pergunta **como impedir que ele se concentre**. Em "O Espírito das Leis": a liberdade não depende da bondade do governante, mas do **desenho institucional**. Divisão em Executivo, Legislativo e Judiciário, com **freios e contrapesos** — cada poder limitando os outros. Ele também é relativista institucional: não existe regime bom em abstrato, existe regime adequado ao clima, ao território e aos costumes de um povo.

Antídoto: Montesquieu não inventou a democracia direta nem defendia igualdade social. Ele era nobre e defendia o papel moderador da aristocracia. O que ele entrega é **arquitetura**: os três poderes do artigo 2º da nossa Constituição de 1988 (7.3) saem daqui.

ROUSSEAU (1712–1778) — a bomba. O mais radical, e o único que não é liberal. Para ele o homem nasce bom; é a **sociedade civil**, e especificamente o surgimento da **propriedade privada**, que produz desigualdade, vaidade e corrupção — está no "Discurso sobre a Desigualdade". No "Contrato Social" (1762), o pacto não transfere poder a um governante: cada indivíduo se associa ao corpo coletivo e obedece à **vontade geral**, que é o interesse comum, não a soma dos interesses particulares. Soberania é **popular, inalienável e indivisível**.

Consequências que a prova adora: a soberania **não pode ser representada** (crítica ao parlamentarismo inglês); o povo é a única fonte legítima de lei; e liberdade passa a significar **obedecer a leis que você mesmo ajudou a criar** — autonomia, não ausência de regra. Rousseau é a matriz da fase jacobina da Revolução Francesa e do princípio democrático moderno.

AUTOR	ESTADO DE NATUREZA	O QUE O PACTO FAZ	RESISTÊNCIA?
HOBBES	guerra de todos contra todos	transfere tudo, de forma irrevogável	não — soberano fora do contrato
LOCKE	direitos naturais, sem juiz imparcial	delega apenas julgar e punir; poder limitado	sim — deposição do governo faltoso
ROUSSEAU	homem bom; propriedade corrompe	associa cada um à vontade geral	a soberania é do povo e é inalienável

Fig. 2 — Hobbes está aqui de propósito: os três usam **o mesmo instrumento** (contrato) e chegam a absolutismo, liberalismo e democracia. Prova de que o método não determina a conclusão — o que determina é **o que cada autor supõe sobre a natureza humana**. Identificar essa suposição é o atalho para acertar qualquer questão sobre contratualismo.

3. Os outros nomes que a prova cobra

- **Voltaire** — liberdade de expressão e de culto, tolerância religiosa, crítica corrosiva ao fanatismo e à Igreja; simpático ao **Despotismo Ilustrado**.
- **Diderot e D'Alembert** — a **Enciclopédia**: reunir e difundir todo o conhecimento útil. Não é curiosidade acadêmica: é **tecnologia de circulação de ideias**, o dispositivo material do Iluminismo.
- **Adam Smith** — "A Riqueza das Nações" (1776): divisão do trabalho, "mão invisível", crítica ao mercantilismo. É o **liberalismo econômico**, o ataque direto ao pacto colonial de 3.3.
- **Kant** — "Sapere aude": ouse saber. O Esclarecimento é a saída da menoridade intelectual pela qual você mesmo é responsável.
- **Beccaria** — "Dos Delitos e das Penas": pena proporcional, fim da tortura, legalidade. Ainda hoje é repertório de altíssimo rendimento em redação sobre sistema penal (C.11).
- **Despotismo Ilustrado** — Frederico II, Catarina II, Pombal, José II: reformas racionalizadoras **sem abrir mão do poder absoluto**. Iluminismo usado como técnica administrativa, não como projeto de liberdade.

IMAGEM PENDENTE

*Frontispício da **Encyclopédie** de Diderot e D'Alembert (edição de 1772, gravura de Bonaventure-Louis Prévost segundo Charles-Nicolas Cochin), com rótulos indicando: (a) a figura da Verdade envolta em luz no centro; (b) a Razão e a Filosofia retirando-lhe o véu; (c) as ciências e ofícios dispostos abaixo, em nível inferior. Alternativa: página de verbete com pranchas técnicas de ofícios manuais.*

Fig. 3 — Repare na hierarquia da imagem: a luz vem **do conhecimento**, não do céu, e são a Razão e a Filosofia — não a revelação — que descobrem a Verdade. Compare com a organização do espaço em 3.8: a mesma operação de deslocar o centro, agora aplicada ao saber. E note o detalhe subversivo das pranchas: a Enciclopédia trata o trabalho de artesãos com a mesma dignidade da teologia. *(Bibliothèque nationale de France / Wikimedia Commons — domínio público)*

4. Onde isso vira lei — e onde a conta não fecha

Ideia iluminista não ficou em livro. Ela virou texto jurídico, e você consegue rastrear a autoria:

- **Declaração de Independência dos EUA (1776)** — Locke quase literal: direitos inalienáveis, governo por consentimento, direito de alterar o governo.
- **Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789)** — liberdade, propriedade, segurança, resistência à opressão; separação de poderes (Montesquieu); a lei como expressão da vontade geral (Rousseau).
- **Constituições liberais do século XIX** e, por descendência direta, a **Constituição brasileira de 1988** (7.3).

Mas repare no que fica **fora** em 1789: mulheres (Olympe de Gouges escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e é guilhotinada), pessoas escravizadas nas colônias francesas, e os não proprietários — excluídos do voto pelo critério de cidadão "ativo".

O Iluminismo é a arma mais bem construída da história política: quem foi excluído dele passou os dois séculos seguintes usando o texto dele para exigir entrada. Abolicionismo, sufragismo, movimento operário, descolonização — todos citam a mesma Declaração que os deixou de fora. A contradição não anula o Iluminismo; ela o transforma em campo de batalha permanente.

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **A operação central:** a legitimidade do poder deixa de descer de Deus e passa a subir dos indivíduos. Consequência: obediência condicional e nascimento do direito de resistência.

2. **Iluminismo ≠ ateísmo.** Predomina o **deísmo**; o alvo é a Igreja como autoridade política e a superstição como fundamento de lei.
3. **Base material:** burguesia economicamente forte e politicamente excluída, sobrecarregada de impostos numa sociedade estamental. Ideia com interesse social por trás.
4. **LOCKE** — direitos naturais (vida, liberdade, **propriedade**); pacto **limitado**; governo como mandatário; direito de resistência e deposição. Matriz do liberalismo, de 1688 e de 1776. Defende governo limitado, **não** democracia.
5. **MONTESQUIEU** — separação dos três poderes e freios e contrapesos; a liberdade depende do **desenho institucional**, não da virtude do governante.
6. **ROUSSEAU** — homem naturalmente bom, corrompido pela propriedade privada; **vontade geral**; soberania popular **inalienável e indivisível**; liberdade = obedecer à lei que você ajudou a fazer. Matriz democrática e jacobina.
7. **Contraste obrigatório com Hobbes (3.10):** mesmo instrumento (contrato), conclusões opostas. O que decide é a hipótese sobre a natureza humana.
8. **Outros nomes:** Voltaire (tolerância e liberdade de expressão), Diderot/D'Alembert (Enciclopédia como difusão), Adam Smith (liberalismo econômico contra o mercantilismo), Kant (**sapere aude**), Beccaria (direito penal humanizado).
9. **Despotismo Ilustrado** — reformas racionais **mantendo** o poder absoluto: Frederico II, Catarina II, José II, Pombal. Iluminismo como técnica de Estado, não como emancipação.
10. **A contradição estrutural:** universalismo na linguagem, exclusão na prática (mulheres, escravizados, não proprietários). É o combustível de 4.5, 4.6 e 4.7.

OQPS — A linha de chegada

Feche o material. Responda de memória. Vire a página só depois.

1. Explique, em uma frase, qual é a inversão que o contratualismo iluminista opera na **fonte da legitimidade** do poder.
2. Diferencie Locke e Rousseau quanto ao **que o pacto social transfere** e quanto ao lugar da **propriedade privada**.
3. Segundo Montesquieu, do que depende a liberdade política — e qual mecanismo institucional ele propõe?
4. Defina **vontade geral** e explique por que, para Rousseau, a soberania não pode ser representada.
5. O que é o Despotismo Ilustrado e por que ele não é uma aplicação plena do Iluminismo?

Gabarito OQPS

1. O poder deixa de ser justificado por uma fonte externa e superior (Deus, tradição) e passa a ser fundado no **consentimento dos indivíduos**, tornando-se instrumento com finalidade definida — e, portanto, revisável se descumprir essa finalidade.
2. **Locke:** o pacto transfere apenas o poder de julgar e punir, criando um governo **limitado** e mandatário; a **propriedade é um direito natural anterior ao Estado**, que o governo existe para proteger. **Rousseau:** o pacto não transfere poder a um governante, mas associa cada indivíduo ao corpo coletivo, submetendo-o à **vontade geral**; a **propriedade privada é a origem histórica da desigualdade e da corrupção social**. Em síntese: para Locke a propriedade é o fundamento a proteger; para Rousseau, o problema a enfrentar.
3. Depende do **desenho institucional**, não da virtude pessoal do governante: onde o poder não encontra limite, ele necessariamente abusa. O mecanismo é a **separação dos poderes** em Executivo, Legislativo e Judiciário, com **freios e contrapesos** — cada poder controlando os demais.
4. **Vontade geral** é o interesse comum do corpo político, voltado ao bem coletivo — e não a simples soma das vontades particulares (que Rousseau chama de "vontade de todos"). Ela não pode ser representada porque a soberania é **inalienável e indivisível**: transferir a alguém a decisão sobre o interesse comum equivale a renunciar à própria liberdade, já que ser livre, para Rousseau, é obedecer apenas a leis das quais se participou da criação.
5. É a adoção, por monarcas absolutistas do século XVIII (Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, José II da Áustria, Marquês de Pombal em Portugal), de reformas racionalizadoras — administrativas, fiscais, educacionais, jurídicas, limitação do poder da Igreja. Não é aplicação plena porque adota os **meios técnicos** do Iluminismo (razão, eficiência, secularização) sem aceitar seu **princípio político central**: a soberania continua concentrada no monarca, sem consentimento, sem representação e sem limitação institucional do poder.

A resposta

Se ninguém tivesse o direito de mandar em você por origem divina ou hereditária, então todo poder legítimo passaria a depender do seu consentimento — e é exatamente essa a invenção do contratualismo iluminista: transformar a obediência em algo condicional, limitado por direitos naturais (Locke), controlado por instituições que se freiam mutuamente (Montesquieu) e fundado na soberania popular (Rousseau).

Só falta uma peça para o Módulo 3 fechar. Todo esse edifício se apoia numa aposta gigantesca: que a **razão** é capaz de descobrir como o mundo funciona, e que uma afirmação vale por sua prova, não pela autoridade de quem a diz. De onde veio essa confiança? De um punhado de gente que, apontando um tubo de vidro para o céu, descobriu que Aristóteles e a Bíblia estavam errados sobre o movimento dos planetas — e que decidiu escrever as regras de como se prova qualquer coisa.

Aula 3.13 — Por que a ciência mudou o que é "saber"?